

1505634-29.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... na Fundação Casa em razão do envolvimento com o tráfico de drogas.

Neste sentido: Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505634-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505634-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061927/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23411032 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2061927 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO MORAES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

LEONARDO MORAES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, sob a alegação de que, no 06 de março de 2022, por volta de 23h50min, na Alameda Barão de Piracicaba, 787, Campos Eliseos, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e transportava, para fornecimento a terceiros, 02 porções de Crack, com peso líquido 100,1, gramas e 01 invólucro plástico com adb-buticana, com peso líquido de 0,1 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 06 de maio de de 2022 (fls. 112/113).

O acusado foi citado, e apresentou resposta à acusação (fls. 110).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi o réu interrogado. Em sede de memoriais escritos, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa buscou a absolvição, subsidiariamente, requereu a desclassificação de delito de tráfico para a figura prevista no artigo 28 da Lei especial, bem como pretendeu o reconhecimento da figura privilegiada.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 encontra-se bem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 15/17, auto de exibição e apreensão de fls. 24, laudo de exame químico toxicológico de fls. 96/98, laudo do Instituto de Criminalística de fls. 99/105, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria é incontestada.

Interrogado em Juízo, disse que, quando menor foi internado por oito meses em razão de tráfico. As acusações são verdadeiras. Estava devendo um menino em Jundiaí. Fez aquilo para não apanhar. Veio para São Paulo para pegar a droga. Foi até a estação para pegar a droga e ia retornar para Jundiaí. O interrogando ia levar somente a droga crack.

A testemunha Felipe Giusti Anacleto, Guarda Municipal, afirmou que estavam em patrulhamento pela região central quando avistaram o acusado e mais um agente em uma bicicleta. Eles tentaram correr e foram abordados. Em busca pessoal foi encontrada certa quantidade de droga crack. O réu disse que tinha uma dívida em Jundiaí. A droga estava em uma bolsa.

A testemunha e Thyago Baptista Soares Miguel, Guarda Municipal, disse que estavam patrulhando próximo a região conhecida como cracolândia. O acusado, que estava em uma bicicleta, avistou a viatura e empreendeu fuga. Em busca pessoal, foi encontrada uma porção de crack.

Ressalto que não existe qualquer elemento que possa indicar que os guardas municipais tivessem interesse ou ânimo de imputar falsamente ao réu a prática delitiva em tela. As provas produzidas em juízo corroboraram as demais provas colhidas em sede policial. Além do mais, não há nada nos autos que infirme suas palavras.

Também não há que se falar em ausência de provas pelo fato de existir apenas os depoimentos dos agentes que efetuaram a prisão do acusado. Nos delitos de tráfico de drogas, deve-se dar credibilidade aos depoimentos dos guardas municipais colhidos à luz do princípio do contraditório, especialmente quando corroborados com os demais elementos do conjunto probatório, como é o caso em tela.

Portanto, os fatos, tal como narrados na denúncia, estão devidamente comprovados e, ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso e autoriza o decreto condenatório.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, a condenação é medida de Justiça.

DOSIMETRIA.

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, não verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, no entanto, nesta fase da dosimetria a pena não pode ficar aquém do mínimo legal.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, entendo que o acusado faz jus a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, assim, diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533).

A substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se faz possível diante das circunstâncias do caso concreto, porquanto não se mostra suficiente e

adequada, ausente o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente", notando que o acusado, quando menor, foi internado na Fundação Casa em razão do envolvimento com o tráfico de drogas.

Neste sentido: Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNESMAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu LEONARDO MORAES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, imediatamente.

Determino o perdimento dos bens e valores eventualmente apreendidos, com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA